东莞市常平镇“7·12”一般道路交通事故调查报告

2019年07月12日，在东莞市常平镇谢常路金田花园对出路段，发生一辆重型厢式货车和一辆电动自行车碰撞的交故，造成1人死亡，1人受伤。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，市人民政府成立了由常平镇王勇委员为组长，镇交警大队、镇交通分局、镇应急管理分局、镇监察室、镇公安分局、镇总工会等相关单位人员组成的东莞市常平镇“7·12”一般道路交通事故调查组（以下简称调查组），开展事故调查工作。同时邀请广东省深圳市龙岗区人民政府派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检验鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1. 粤BFQ395号重型厢式货车，品牌型号:乘龙牌LZ5250XXYM5CB，注册日期：2018年08月23日，检验有效日期至2019年08月31日，登记住所：广东省深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路531号南101，车主：深圳市利氏物流有限公司，使用性质：货运，道路运输证许可号：粤交运管许可深字440300158085号，年审有效期至2023年3月。事故发生时该车从谢岗镇往东深路方向行驶，车辆核定载人数2人，实载1人，核定载质量14.85吨，事发时车上载货约9.36吨，没有超载。该车近三年共有4条交通违法记录，已经全部处理，违反禁令标志指示2次，违反规定停放、临时停车1次。违反在城市快速路上不按规定车道行驶的1次。近三年发生一般程序处理的交通事故1起，即2019年7月12日道路交通事故。

粤BFQ395号重型厢式货车购有交通事故强制责任险和商业险，投保公司：中国太平洋财产保险股份有限公司，其中商业险第三者责任险赔偿限额为100万元。

2. 电动自行车，电动机号：SY-48V240W180800356，车架号：886221888881323。品牌型号：喜德盛牌电动自行车，1骑车人，1乘客。

3. 张圆驾驶机动车违反禁止标线上路行驶，对应当发现的危险情况没有发现，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第三十八条之规定，是导致此起事故的直接原因。依照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《交通事故处理程序规定》第四十六条第（一）项的规定，张圆负此事故的全部责任。

（二）肇事驾驶员情况

1. 粤BFQ395号重型厢式货车驾驶人：张圆，住址：××××××，身份证号：××××××，持B2D型机动车驾驶证，初次领驾驶证日期：2013年10月18日，有效期至2019年10月18日。从业资格类别：货运驾驶员，从业资格证号：××××××，有效期至2025年4月7日。符合驾驶重型厢式货车条件。张圆2019年4月入职深圳市利氏物流有限公司，4月14日签定劳动合同，工资支付方式每月20号发放上月工资。经查，张圆近三年来有2次交通违法记录，没有交通事故记录。违反禁令标志指示1次，变更车道时影响正常行驶的机动车的1次，没有交通事故记录。事故发生后，常平交警大队民警对张圆进行酒精呼气检测及吸毒检测，检测结果显示张圆没有饮酒及吸毒的行为。

2. 电动自行车骑车人：邓美娟，女，住址：××××××，身份证号：××××××。

（三）肇事车辆检验检测情况

1. 交警部门委托东莞市广协鉴定评估有限公司对粤BFQ395号重型厢式货车进行检验，得到如下鉴定结论：根据国标标准《机动车运行安全技术条件（GB7258-2017）》规定，该车制动系统、转向系统、灯光系统均符合安全技术要求标准（合格）。

2. 交警部门委托东莞市广协鉴定评估有限公司对“喜德盛”牌电动自行车基本技术参数进行检验，得到如下鉴定结论：1）车辆的长度为1550mm，宽度为35mm，高度1130mm；2)车辆前、后轮中心距1100mm；3) 车辆的整车质量（重量）为30.88 kg(不含蓄电池)；4）车辆具有电驱动功能；5）车辆电动机额定连续输出功率为240W；6）车辆蓄电池标称电压为48V；7）车辆装有脚踏骑行功能装置，但脚踏因事故碰撞变

形；8）车辆安装有制动功能装置（分别前、后轮采用拉索鼓式制动装置），左前制动抓手因事故碰撞损坏；9）车辆前有安装照明装置，后有安装反光标识。

3. 交警部门委托广东至信司法鉴定所对“喜德盛”牌电动自行车车辆属性进行检验鉴定，得出如下结论：受检的无号牌跨骑式电驱动两轮车属非机动车。

（四）事故现场情况

1. 天气情况。事发地点2019年07月12日17时40分许为晴天，视线清晰，能见度良好。

2. 道路情况。事故路段呈南北走向，没有交通信号灯，有标志标线、路面为平直柏油路，有积水。

3. 车辆痕迹。（1）粤BFQ395号重型厢式货车右侧前车头高39cm至44cm ,从右往左41cm至52cm 处见有血迹。（2）“喜德盛”牌电动自行车左侧中间车身见有与轮胎碾压痕迹。

4. 路面痕迹。地面见粤BFQ395号重型厢式货车右前第二个轮子碾压无号牌电动自行车，路面没有见粤BFQ395号重型厢式货车刹车痕迹，粤BFQ395号重型厢式货车后方路面有阮绪志的血迹。

（五）涉事车辆所有人的有关情况

经查，粤BFQ395号重型厢式货车的车主是深圳市利氏物流有限公司。统一社会信用代码：91440300570046086T；类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：广东省深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路531号南101；法定代表人：利国英；成立日期：2011年02月24日；营业期限至：2021年02月24; 道路运输证许可号：粤交运管许可深字440300158085号，年审有效期至2023年3月；经营范围：一般经营项目是：装卸搬运服务；信息咨询（不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目）；汽车租赁服务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：仓储租赁服务；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；劳动派遣。

（六）货物源头情况

粤BFQ395号重型厢式货车所拉货物为音响设备，该批货物由惠州市惠阳区迪芬妮电声科技有限公司出发送货到东莞市高埗镇百茂物流有限公司。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故经过

监控视频显示，2019年07月12日17时40分许，当事人张圆驾驶粤BFQ395号重型厢式货车从谢岗镇往东深路方向沿谢常路行驶，途经东莞市常平镇谢常路金田花园路段时，越单实线变更车道，对应当发现的危险情况没有发现，车头右侧与同方向由邓美娟骑行的电动自行车（车上载有乘客阮绪志）车身左侧发生碰撞，造成阮绪志于2019年07月13日经常安医院抢救无效死亡、邓美娟受伤及车辆损坏的交通事故。

（二）应急处置情况

1. 2019年07月12日17时40分，东莞市常平交警大队工作人员在事发路段疏导车辆通行，在东莞市常平镇谢常路金田花园对出路段，发现一辆重型厢式货车和一辆电动自行车相撞的交通事故，工作人员通过对讲机报告指挥中心，接到报警后，东莞市常平交警大队高度重视，第一时间组织警力出警。17时55分，常平交警大队吴波大队长、事故中队中队长叶耀棠带领民警到达事故现场，开展抢救伤者和勘查取证等工作。

2. 应急救援情况。17时55分，交警部门人员到达现场后，发现一辆粤BFQ395号重型厢式货车右前第二个轮子碾压一辆无号牌电动自行车，粤BFQ395号重型厢式货车后方路面躺着伤者阮绪志，伤者邓美娟坐在救护车上，东莞市常安医院医务人员正在抢救2名伤者。

（三）应急处置评估意见

经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡、1人受伤，均为电动自行车车上人员，具体情况如下：

1. 死者阮绪志，电动自行车乘客，住址：×××××××，身份证号×××××××。经法医检验，证实阮绪志属钝性暴力（如交通事故）致失血性休克死亡。

2. 伤者邓美娟，电动自行车骑车人，住址：××××××，身份证号：××××××。邓美娟全身多处软组织挫伤，急性闭合性颅脑损；脑外伤后神经症反应。对照相关标准邓美娟属轻伤。

4. 事故直接经济损失约80万元。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

张圆驾驶机动车违反禁止标线上路行驶，对应当发现的危险情况没有发现，造成这次交通事故的发生。

（二）事故性质

经调查认定，东莞市常平镇“7?12”一般道路事故是一起生产经营性道路交通事故。

五、相关部门、单位履职情况

（一）相关部门履职情况

常平镇交警大队根据辖区道路交通事故、交通违法的主要特点，重点加强对“两客一危”、重型货车、7座以上面包车，严查“三超一疲劳”、酒驾醉驾毒驾、假牌套牌等的突出违法行为的整治力度，2019年5月1日至7月31日，常平交警大队查处货车超载17宗，机动车载货长度、宽度、高度超过规定的14宗，在车门、车厢没有关好时行车15次，未按规定涂喷放大的牌号或放大的牌号不清晰的46宗；同时，常平交警大队建立了二十四小时不间断的巡逻模式，切实加强对午后、夜间和周末、双休日等重点时段的管控，最大限度地预防和遏制道路交通事故的发生。

常平交通分局根据市、镇两级文件精神开展路面执法检查，落实运输行业监管工作，并采取突击查处和长效监管、源头治理和路面执法相结合的原则，开展联合治超行动。联合交警大队、生态环境分局开展固体废物运输违法行为专项整治行动，依法查处道路运输违法行为，坚决打赢蓝天保卫战。另外，牵头制定《常平镇治理车辆超载超限工作方案》，根据方案要求，每周开展不少于一次治超专项行动（公安分局、交警大队、城管分局）。主要在东深路段、东平大道路段、G220路段、S529路段、X242、X246等路段开展联合执法行动。今年以来，已开展治超专项执法行动32次，出动执法人员490人次，检查车辆850多辆次，共查处各类交通运输违法案件101宗，有效震慑了超限超载违法行为，保障我镇道路运输安全。

（二）涉事企业履职情况

深圳市利氏物流有限公司制定了安全生产责任制、安全生产事故隐患排查制度、安全培训和教育制度，按照相关要求为该车辆安装了GPS定位装置并实施监控。深圳市利氏物流有限公司定期实施驾驶员全员安全教育培训和召开每月安全例会，但未每月定期开展安全生产事故隐患排查。

六、责任认定及处理建议

1. 张圆驾驶机动车上路行驶，发生交通事故，致一人死亡，现，对此事故负有责任。鉴于其行为涉嫌犯罪，建议由东莞市交警部门以涉嫌交通肇事罪移交司法机关追究其刑事责任。

2. 深圳市利氏物流有限公司未开展每月安全生产事故隐患排查工作，未建立隐患整改台账。建议由深圳市龙岗区交通运输管理部门依据相关法律法规对其进行处理。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、防范和整改措施

（一）加强路查路检，严查货车各类交通违法行为。此次事故的重型厢式货车涉及违反禁止标线行驶等严重交通违法行为，反映出我镇相关道路的货车的交通违法行为依然十分突出。为有效打击货车各类交通违法行为，预防和遏制涉货车的道路交通事故的发生，交警部门要加强重点路段、重点时段的路查路检工作，加强执法力度，用足执法手段，严厉打击此类交通违法行为。

（二）落实源头管理，堵塞安全漏洞。此次事故中，重型厢式货车管理者对车辆交通安全管理流于形式，缺乏有效监管，造成严重的交通安全隐患。各职能部门要结合本次事故存在的有关问题，在日常执法巡查过程中，突出对客货运输企业、客货运站场等单位的交通安全制度落实情况进行检查，对于未履行有关安全制度，违反相关法律法规的，严格按照法律规定对有关企业进行处罚，并督促企业落实整改。

（三）加强安全宣传，营造浓厚安全生产氛围。该事故为典型的安全责任不落实而造成的死亡事故，建议有关部门加以宣传，并到货运、客运企业、站场等重点单位开展安全生产宣传教育工作，警醒相关责任人要严格落实安全生产责任制度，防止各类违法行为及事故的发生。

东莞市常平镇“7?12”一般道路交通事故调查组

2019年09月05日

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
-友情链接-